

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1890/2536

นาย ทับ ขำ ประสิทธิ์
นาง เปลื้อง เดชะ ดี
นาง แยม สาคร

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 42, มาตรา 208

ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีโดยจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ และขาดนัดพิจารณา เป็นการพิจารณา โดยการขาดนัด หากจำเลยไม่มรณะก็ย่อมมีสิทธิขอให้พิจารณาใหม่ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208 ซึ่งคดียังไม่ถึงที่สุดตามมาตรา 147 การขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่ผู้มรณะตาม มาตรา 42 และ 43 นั้น แม้ในชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกาก็ขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่ผู้มรณะได้ ส่วนที่มาตรา 42 บัญญัติว่า ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในคดีที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาล ได้มรณะเสียก่อนศาลพิพากษาคดีให้ศาลเลื่อนการนั่งพิจารณาไปจนกว่าทายาทของผู้มรณะจะได้เข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ผู้มรณะนั้น เป็นกรณีที่ศาลให้เลื่อนการนั่งพิจารณาไปถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในคดีที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาลได้มรณะเสียก่อนศาลพิพากษาคดีหากคู่ความมรณะภายหลังศาลพิพากษาคดีแล้วก็ไม่มีการณที่จะต้องเลื่อนการนั่งพิจารณา ในระหว่างนี้หากคดียังไม่ถึงที่สุดทายาทของผู้มรณะก็ยังคงมีสิทธิขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่ผู้มรณะได้ มิใช่ว่าเมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาคดีแล้วสิทธิขอเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ผู้มรณะสิ้นไปด้วย คดีนี้โจทก์ฟ้องขอมีชื่อเป็นเจ้าของทรัพย์สินร่วมกับจำเลย หากทรัพย์สินที่โจทก์ฟ้องขอมีชื่อเป็นเจ้าของร่วมเป็นของจำเลยแต่ผู้เดียวทรัพย์สินดังกล่าวทั้งหมดย่อมเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทของจำเลย จึงเป็นกรณีสิทธิในทรัพย์สินมิใช่สิทธิเฉพาะตัว ผู้ร้องอ้างว่าเป็นทายาทของ

จำเลยร้องขอเข้ามาแทนที่จำเลยเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตน ผู้ร้องยอมมีสิทธิ
ร้องขอให้พิจารณาใหม่ได้

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยเรื่องกรรมสิทธิ์รวมขอให้บังคับจำเลยไปจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาบางกะปิ ให้โจทก์มีชื่อร่วมกับ
จำเลยในที่ดินโฉนดเลขที่ 1124 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง กับให้จดทะเบียนให้โจทก์มีชื่อ
ร่วมในรถยนต์ จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นพิพากษา
ให้จำเลยไปจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาบางกะปิ ให้โจทก์
มีชื่อร่วมกับจำเลยในโฉนดที่ดินเลขที่ 1124 ตำบลคลองกุ่ม อำเภอบางกะปิ
กรุงเทพมหานครพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ต่อมาผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับจำเลยเป็น
ทายาทโดยธรรมของจำเลย เนื่องจากจำเลยถึงแก่ความตายแล้ว จึงขอเข้าเป็นจำเลย
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1599 กับขอให้พิจารณาใหม่โดยอ้าง
ว่า จำเลยมิได้จงใจนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ศาลพิพากษาคดีไปฝ่ายเดียว
โดยจำเลยไม่ทราบ หากศาลได้ให้โอกาสผู้ร้องในการเสนอพยานหลักฐานเพื่อหักล้าง
คำพยานโจทก์แล้ว คดียอมฟังไม่ได้ว่าที่พิพากษาโจทก์มีกรรมสิทธิ์ครึ่งหนึ่ง

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า ผู้ร้องไม่มีอำนาจยื่นคำร้องขอให้ศาลอนุญาตให้ผู้ร้องเข้า
ดำเนินคดีแทนจำเลยผู้มรณะเพราะผู้ร้องจะเป็นทายาทโดยธรรมและมีสิทธิรับมรดก
ของจำเลยหรือไม่ โจทก์ไม่ทราบไม่รับรอง ผู้ร้องยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก
จำเลยแต่คดีนี้ไม่มีคำสั่งถึงที่สุดให้ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกและจำเลยมรณะเมื่อศาล
ชั้นต้นมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิขอเข้าเป็นคู่ความแทนจำเลยผู้

มรณะ และขอพิจารณาใหม่เพราะขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 42

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้ว มีคำสั่งว่า ผู้ร้องเป็นทนายทของจำเลยโดยเป็นพี่สาว
ร่วมบิดามารดาเดียวกับจำเลย อนุญาตให้ผู้ร้องสวมสิทธิดำเนินกระบวนการพิจารณา
แทนจำเลย และคำร้องของผู้ร้องได้กล่าวโดยแจ้งชัดแล้วถึงเหตุที่จำเลยขาดนัดยื่น
คำให้การและขาดนัดพิจารณา ข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาล รวมถึงเหตุที่ทำให้ผู้
ร้องยื่นคำร้องล่าช้าด้วย คำร้อง ของ ผู้ร้องจึงชอบด้วยกฎหมายตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208 แล้ว และจำเลยมิได้จงใจขาดนัดยื่นคำ
ให้การ อนุญาตให้จำเลยยื่นคำให้การโจทก์อุทธรณ์คำสั่ง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน
โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ฎีกาว่า เมื่อผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ ศาล
ชั้นต้นสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลยผู้มรณะแล้วจึงส่งสำเนาคำร้อง
ให้โจทก์โดยมิให้โจทก์มีโอกาสคัดค้านก่อนเป็นการฝ่าฝืนประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 21 นั้น ปราบกฏข้อเท็จจริงในสำนวนว่า ผู้ร้องยื่นคำร้องขอ
เข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลยผู้มรณะและขอพิจารณาใหม่ในคำร้องฉบับเดียวกัน ศาล
ชั้นต้นสั่งให้ส่งสำเนาคำร้องดังกล่าวแก่โจทก์ ต่อมาโจทก์ยื่นคำคัดค้านโดยไม่ได้
คัดค้านว่ายังไม่ได้รับสำเนาคำร้องของผู้ร้อง หลังจากนั้นศาลชั้นต้นได้สอบสวนคำร้องขอ
เข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลยผู้มรณะแล้วอนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลย
ผู้มรณะ และในชั้นได้สอบสวนคำร้องขอพิจารณาใหม่โจทก์ก็ได้คัดค้านปัญหานี้แต่อย่าง
ใด โจทก์เพียงยกปัญหาดังกล่าวขึ้นฎีกา จึงเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วใน
ศาลชั้นต้น ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

โจทก์ฎีกาข้อต่อมาว่า ผู้ร้องไม่มีอำนาจยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่แทนจำเลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 42 เพราะจำเลยถึงแก่ความตาย ภายหลังจากที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาคดีแล้ว มิใช่คดีค้างพิจารณาอยู่ในศาล ที่ผู้ร้อง จะยื่นคำร้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 43 และการขอ พิจารณาใหม่โดยสภาพแล้วเป็นการเฉพาะตัวของจำเลยผู้ตายไม่ใช่กองมรดกตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1600 เห็นว่าศาลชั้นต้นพิจารณาและ พิจารณาให้โจทก์ชนะคดีโดยจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา เป็นการ พิจารณาโดยการขาดนัด หากจำเลยไม่มรณะก็ย่อมมีสิทธิขอให้พิจารณาใหม่ได้ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208 ซึ่งคดียังไม่ถึงที่สุดตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 147 การขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่ผู้ มรณะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 42 และ 43 นั้น แม้ในชั้น อุทธรณ์และชั้นฎีกาก็ขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่ผู้มรณะได้ ส่วนที่ประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา 42 บัญญัติว่า "ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในคดีที่ค้าง พิจารณาอยู่ในศาลได้มรณะเสียก่อนศาลพิพากษาคดี ให้ศาลเลื่อนการนั่งพิจารณาไป จนกว่าทายาทของผู้มรณะ จะได้เข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ผู้มรณะ" นั้นเป็นกรณีที่ให้ ศาลเลื่อนการนั่งพิจารณาไปถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในคดีที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาล ได้มรณะเสียก่อนศาลพิพากษาคดี หากคู่ความมรณะภายหลังศาลพิพากษาคดีแล้วก็ ไม่มีกรณีที่จะต้องเลื่อนการนั่งพิจารณา ในระหว่างนี้หากคดียังไม่ถึงที่สุดทายาทของ ผู้มรณะก็ยังคงมีสิทธิขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่ผู้มรณะได้ มิใช่ว่าเมื่อศาลชั้นต้น พิจารณาแล้วสิทธิขอเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ผู้มรณะสิ้นไปด้วย สำหรับคดีนี้โจทก์ ฟ้องขอมีชื่อเป็นเจ้าของทรัพย์สินร่วมกับจำเลยหากทรัพย์สินที่โจทก์ฟ้องขอมีชื่อเป็น เจ้าของร่วมเป็นของจำเลยแต่ผู้เดียว ทรัพย์สินดังกล่าวทั้งหมดย่อมเป็นมรดก ตกทอดแก่ทายาทของจำเลย จึงเป็นกรณีสิทธิในทรัพย์สินมิใช่สิทธิเฉพาะตัว ผู้ร้อง

อ้างว่าเป็นทายาทของจำเลยร้องขอเข้ามาแทนที่จำเลยเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตน
ผู้ร้องย่อมมีสิทธิร้องขอให้พิจารณาใหม่ได้"

พิพากษายืน

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุรินทร์ นาควิเชียร-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>